

1501185-26.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... tese, passou a ser possível, em sede de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim concluo, pois, a despeito de minha total discordância pessoal, sou forçado a reconhecer que o STF considerou inconstitucional a vedação à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

3ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501185-26.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501185-26.2021.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LAUANE SOUSA CORREA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Vistos.

Consta da denúncia que a ré, LAUANE SOUSA CORREA, qualificada às fls. 7 e 9, guardava, para a venda e entrega a terceiros, 87 porções de cocaína, com massa total aproximada de 76,07 gramas; 23 porções de "maconha", com massa total aproximada de 39,17 gramas, das quais cinco porções do tipo "skunk"; e 90 porções de cocaína na forma "crack", com massa total aproximada de 13,98 gramas, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e de apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação de fls. 30/32 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 86/88.

Denúncia recebida à fl. 117/118. As provas orais foram colhidas por meio audiovisual.

DECIDO.

1. Sem preliminares. No mérito, a ação é procedente.

A materialidade é expressa pelo laudo toxicológico de fls. 86/88, bem como toda a

prova oral produzida.

Quanto à autoria, verifico que o agente público ouvido em juízo confirmou integralmente a ocorrência dos fatos descritos na exordial, sem inovação substancial ante o depoimento policial correlato.

A ré, interrogada na esfera administrativa, assumiu a prática delitiva (fl. 07). Em juízo, não foi possível ouvi-la, porque revel (fl. 131).

A condenação é de rigor, portanto.

Passo a dosar a pena.

2. Na primeira fase, não existe circunstância judicial desfavorável, a recomendar o aumento da pena-base. Isso porque, ao reverso do meu posicionamento, a atual jurisprudência do STJ não admite que a quantidade e natureza dos entorpecentes sejam ponderadas neste momento e na terceira etapa do critério trifásico.

Na segunda fase, nada a considerar.

Por derradeiro, encontra-se presente a minorante contida no art. 33, par. 4º, pois a ré não ostenta antecedentes negativos ou outra circunstância que sugira se tratar de pessoa habitualmente devotada à criminalidade (embora, a meu juízo, a quantidade dos narcóticos se prestasse a tal finalidade).

Vigora, atualmente, o posicionamento manifestado no REsp 1.887.511/SP, pelo qual se admite que a quantidade/qualidade de drogas seja valorada na modulação da causa de diminuição, desde que não o tenha sido nas fases anteriores. Assim (grifei):

"Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Diretrizes firmadas no EREsp 1.887.511/SP. Uso apenas supletivo da quantidade e natureza da droga na terceira fase da dosimetria. Revisão de posicionamento. Manutenção do entendimento consolidado há anos pelas Cortes Superiores, acolhido no ARE 666.334/AM pelo STF. Expressiva quantidade de droga apreendida. Único elemento aferido. Modulação da causa de diminuição. Possibilidade.

"É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena."

(HC 725.534-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por maioria, julgado em 27/04/2022).

Considerando a enorme quantidade de entorpecentes (87 porções de cocaína, 90 de crack e 23 de maconha), representativa, senão de dedicação habitual ao comércio espúrio, ao menos de reprovabilidade acima do ordinário, entendo que o abrandamento deve montar no patamar mínimo de 1/6. Censura arbitrada definitivamente em 4 anos e 2 meses de reclusão.

3. Concernente à pena de multa, na forma dos arts. 42 e 43 da nova Lei de Drogas, em primeiro lugar, em simetria com a pena corporal aplicada, fixo o número de dias-multa em 416. Em um segundo momento, atento à condição financeira da ré, estipulo os dias-multa em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo), à mingua de maiores informações.

4. Passo a deliberar sobre o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade e sobre a possibilidade de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos.

Em tese, passou a ser possível, em sede de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim concluo, pois, a despeito de minha total discordância pessoal, sou forçado a reconhecer que o STF considerou inconstitucional a vedação à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos trazida pelo art. 44 da nova Lei de Drogas. O leading case sobre o tema foi o HC 97.256/RS. Por força de tal decisão, a resolução n. 5, de 2012, do Senado Federal, publicada em 16 de fevereiro de 2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Posteriormente, em mais um de seus controversos julgados, o STF também considerou afastada a natureza hedionda do delito em testilha quando computada a causa de diminuição de pena acima ponderada (HC 118533/MS, rel. Min. Cármen Lúcia, 23.6.2016), de modo a excluir a incidência do art. 2º, par. 1º, da Lei de Crimes Hediondos.

Assentadas tais premissas (ainda que a contragosto deste sentenciante), entendo que o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade mais adequado é o semiaberto, à luz da quantidade da exprobração e levando em conta a ausência de antecedentes criminais desabonadores.

O quantum do escarmento impede a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos, todavia.

5. Ante o exposto, declaro o réu LAUANE SOUSA CORREA incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e a condeno à pena privativa de liberdade de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 416 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

A ré deve ser intimada desta sentença por edital, porque desaparecida.

6. Determino, ainda, o perdimento do numerário apreendido, ante as fortes evidências de se tratar de dinheiro fruto da traficância espúria (art. 63, par. 1º, Lei de Drogas). Oficie-se.

7. Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do apenado no rol dos culpados.

8. Custas na forma da legislação estadual.

9. Havendo advogados nomeados, expeçam-se as certidões de praxe no momento oportuno.

10. Existindo bens apreendidos, autorizo a devolução aos legítimos proprietários; se ausentes ou desconhecidos, proceda-se na forma do art. 123 do CPP.

P.R.I.C.

Itapecerica da Serra, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA